

1501101-04.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2176088/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 25843164 - DEL.POL.MIRASSOL, 2176088 - DEL.POL.MIRASSOL, CY0047-1/2022 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1501101-04.2022.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501101-04.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2176088/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 25843164 - DEL.POL.MIRASSOL, 2176088 - DEL.POL.MIRASSOL, CY0047-1/2022 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio Carlos Pereira da Silva Júnior

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 33 § 1º, I ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

06/10/2022, 15:00h

Réu Preso

Em 06 de outubro de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais,

verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça Dr. Hérico William Alves Destéfani. Presente o réu Antônio Carlos Pereira da Silva Júnior, preso por Este Juízo no CR de Araçatuba, acompanhado de seu advogado Dr. Thalles Vinicius Campos de Araujo, OAB 308545/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Rafael César Viana Alvarenga, PM Anderson Alves de Almeida, Welington Bernardo e Fabíola Daiana Gonçalves Lopes dos Santos. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com as gravações através do Microsoft Teams. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, qualificado às fls. 12/15 e 32, dando-o como incurso no art. 33, caput, e §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 29/06/2022, às 19h30min, na Rua Manoel Alves Parreira, n. 722, Parque das Flores, neste Município e Comarca de Mirassol, tinha em depósito para fins de tráfico, drogas consistentes em 10 (dez) "tijolos" de "crack", 07 (sete) "tijolos" de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, extraídas da planta Erytroxylon Coca L., cujo princípio é a benzoilmetilecgonina nas formas petrificada e pulverizada, respectivamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Citado (fls. 93) apresentou defesa preliminar (fls. 122/126). A denúncia foi recebida em 18/08/2022 (fls. 134/135). Durante a instrução, ouviram-se as testemunhas, sendo interrogado o réu ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado é inocente; b) não há provas suficientes para a condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01), declaração (fls. 03), interrogatório do denunciado (fls. 05) boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição/ apreensão (fls. 20/21), fotos dos entorpecentes (fls. 22/25), requisição de IC (fls. 26), laudo de constatação (fls. 27/29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/68), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Policiais, integrantes do BAEP, prestavam apoio na cidade de Bady Bassit, quando abordaram um indivíduo, transportando no interior de seu veículo um tijolo de "crack". Ao ser indagado, ele informou que adquiriu a droga do denunciado, forneceu o endereço e as referências de onde poderia ser encontrado. Em seguida, policiais dirigiram-se ao endereço do denunciado, que estava praticando tráfico de drogas em sua residência, sendo autorizada a entrada dos policiais no imóvel, mediante declaração escrita do denunciado. Em revista domiciliar, os policiais encontraram no interior da casa, dentro do guarda-roupas do quarto do réu, uma caixa plástica contendo em seu interior 07 "tijolos" de cocaína, sendo 04 porções inteiras e 03 porções pela metade e 01 pacote de insumo, contendo as substâncias Tetracaína, Cafeína e Lidocaína e 01 balança de precisão. Na ocasião os policiais apreenderam um aparelho celular, que estava na posse do réu. No total, foram apreendidos 5,08 kg (cinco quilogramas e oitenta gramas de cocaína), 8.63kg (oito quilogramas e seiscentos e trinta gramas de "crack") e 375g (trezentos e setenta e cinco gramas de Tetracaína, Cafeína e Lidocaína), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20/21, laudo de constatação a fls. 27/29 e laudo pericial definitivo a fls. 66/71. Na fase extrajudicial, o denunciado confessou que estava guardando drogas para um terceiro pelo valor de R\$ 5.000,00 a R\$6.000,00, acrescentando que, a pedido dele, tinha

entregado um “tijolo” de entorpecente, pouco tempo antes, para uma pessoa que tinha ido buscar. Em juízo, o acusado disse que os policiais entraram na sua casa, sem autorização, admitindo que estava trabalhando há cerca de um mês, guardando entorpecente e entregando-o para pessoas desconhecidas. Ao contrário do que entende o acusado, não houve invasão de domicílio, por parte dos policiais, havendo autorização subscrita pelo réu para o ingresso deles no imóvel (fls. 03), confirmada por todos os elementos dos autos. Os policiais disseram que houve a abordagem de um motorista na cidade de Bady Bassitt, narrando que, no interior do veículo, foi encontrado entorpecente. Asseveraram que o indivíduo abordado forneceu aos policiais de Bady Bassitt o nome do fornecedor, Antonio, e o endereço dele, razão pela qual, recebida a informação, e dirigiram ao imóvel indicado, casa do ora acusado. Afirmaram que o acusado os atendeu e lhes franqueou a entrada, acrescentando que encontraram vários tijolos de cocaína e “crack”, além de um pó branco não identificado e balança de precisão, bem como um celular na posse do réu. Narraram que o réu informou que estava guardando a droga para um rapaz e que ganharia certa quantia pelo “trabalho”, sem especificar o valor. Ligação do acusado ao dono da droga, não identificado, remonta, com certeza, a mais de dois meses antes dos fatos, conforme se depreende de fls. 163, observando-se que as conversas se realizam diariamente, todos os dias, versando sobre comércio de drogas. Há dezenas de mensagens indicativas de tráfico, como por exemplo, quando o dono da droga determina: “Aí é corta 50 grama daquela só servi festa e deixa no jeito aí” (fls. 175), ao que o denunciado responde: “Blz” (fls. 175). Há outras mensagens do dono da droga: “ok manda 3 pra ele” (fls. 176), “O cara devolveu a moeda?”, “fala cmg Bb”, “tem quantos de treta aí ainda”, “quantos tem de olio aí total?”, “e pó”, “Qantos tem de treta aí home me responde” (fls. 177). Em relação às últimas perguntas, o réu responde “3olio mais aquela que tirou um pedaço, 3 preta e mais uma metade, do serv festa preciso abrir pra ver, vc quer agora?” (fls. 178). Além disso, na noite de sua prisão em flagrante, ele recebeu as seguintes mensagens de indivíduo intitulado “casada”: “boa noite nós saiu daí os cara pegou nós, avisa seu patrão lá, sai agora da delegacia” (fls. 163). É certo que o réu fazia entregas da droga que armazenava, podendo ser mencionadas as seguintes mensagens do dono da droga, dentre várias outras: “e a noite tem outra entrega lá pra chefona”, “mas vai nesse cedo”, “e a tarde já armo a outra pra não congestionar” (fls. 193). Nesse mesmo sentido, o denunciado escreve: “Manu, mereço um bônus vou entregar tudo hj, bônus combustível” (fls. 188). Além disso, é certo que o réu integrava organização criminosa, ainda que tivesse não conhecesse para quem trabalhava, sendo certo que os “patrões” dele matavam e ameaçavam parceiros comerciais, com que houvesse desacerto (fls. 188/189). A quantidade de droga apreendida em poder do denunciado e a forma como estava embalada revelam a dedicação à atividade criminosa, confirmando o quadro retratado no laudo do aparelho celular (fls. 159/196). A testemunha de defesa Wellington disse que trabalhou com o réu há dez anos, contando que o réu é boa pessoa, honesto e trabalhador, sendo pai de família e tendo esposa e dois filhos. A testemunha de defesa Fabiola disse que conhece o réu desde os tempos de estudante, lembrando-se de que ele é bom aluno, dizendo que ele é pessoa boa, honesta e trabalhadora, participando de igreja evangélica. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06: O acusado não ostenta de maus antecedentes (FA – fls. 97/98 e certidão- fl. 99), mas, em razão da enorme quantidade de droga apreendida, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, quantidade definitiva, à falta de outras circunstâncias relevantes. Apesar da enorme quantidade de droga apreendida, aumentei a pena base em patamar intermediário, visto que o réu, ao que tudo indica, integrava a organização criminosa há pouco tempo (há menção ao fato de ser a segunda vez em que o réu armazenava droga para o grupo criminoso, fls. 182), demonstrando que realizava o “trabalho” premido por necessidade financeira (por mais de uma vez pede adiantamentos, seguindo-se

respostas impacientes do Antony, fls. 179), sendo ele, além disso, primário e de bons antecedentes. Deixei de aplicar a causa de diminuição do art 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da elevada quantidade de droga apreendida, e da diversidade da mesma, e, pelo fato de que o réu participava de organização criminosa,

desempenhando papel relevante no armazenamento e distribuição de entorpecente, nesta região de São José do Rio Preto (as entregas, segundo as mensagens, ocorriam até na região do Shopping norte de São José do Rio Preto). Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "b", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, por expressa previsão legal e por incompatibilidade desses benefícios com o tráfico de drogas. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, portador da cédula de identidade RG nº. 43814124, filho de Elisa Aparecida de Souza Silva e Antonio Carlos Pereira da Silva, nascido em 06/11/1986, em Guarulhos-SP, a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, e a pagar 650 dias-multas com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso na pena do art. 33, caput, e § 1º, da Lei 11.343/06. O acusado não poderá apelar em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da segregação cautelar. Os entorpecentes apreendidos já foram destruídos (fls. 78/81) e, nos termos do provimento CSM 2482/2018, determino a destruição da amostra guardada para contra prova, encerrado o processo criminal, providenciando-se o necessário. Determino a destruição dos demais bens apreendidos (fls. 20/21), oficiando-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai(em) o(a)(s) Dr(a)(s). Defensor(a)(es) intimado(a)(s) para apresentação das razões do recurso de apelação. Expeça-se certidão conforme requerido às fls. 209. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA